



PUTUSAN
Nomor 1065 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Tuan Ir. EDHI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Bromo, Nomor 25, Kota Semarang,
2. **Tuan TJANDRA TIRTONO**, bertempat tinggal di Jalan Pekojan, Nomor 13, Kota Semarang,
3. **Nyonya SHINTA TJONDRO**, bertempat tinggal di Jalan Bromo, 25, Kota Semarang,
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Saputra, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SPnA – Saputro & Associates, beralamat di Jalan Perum Griya Klipang Asri II, Nomor 61, Blok R Baru, RT 07, RW 18, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Para Turut Tergugat;

L a w a n

Tuan DJOHAN GONDO KUSUMO, bertempat tinggal di Jalan Kalimas Barat, A1, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Ruko Grand City, Nomor 7 G, Jalan Pleburan Barat, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

1. **Nyonya SURYANTI KUSNADI**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1065 K/Pdt/2023



- Purwosari Raya, Nomor 27/D, Kota Semarang;
2. **Tuan JIO ENG HOO**, bertempat tinggal di Jalan Argopuro, Nomor 19, Kota Semarang;
 3. **Nyonya HWANG SIOE ING**, bertempat tinggal di Jalan Argopuro, Nomor 19, Kota Semarang;
 4. **Tuan BUDI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Labuan Raya, Nomor 15A, Kota Semarang;
 5. **Tuan SIGIT SOEGIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Wungkal, Nomor 23, Kota Semarang;
 6. **Tuan LIEM GIE HONG**,
 7. **Nyonya THE HWIE TJENG**,
nomor 6 dan nomor 7 bertempat tinggal di Jalan Purwosari Raya, Nomor 48, Kota Semarang;
 8. **Tuan HERI SUWARSO PRAMONO**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto, Nomor 68, Kota Semarang;
 9. **Tuan ROY AGUNG BOEDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Rejosari IV, Nomor 9, Kota Semarang;
 10. **Nyonya POPPY MULJONO**, bertempat tinggal di Jalan Sembodro, IIIB, Nomor 17-18, Kota Semarang;
 11. **Tuan JONO SISWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Purwosari IV, Nomor 6-8, Kota Semarang;
 12. **Nyonya ENI SUKIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Karanganyar Raya, Nomor 7, Kota Semarang;
 13. **Tuan SANNY SOEGIH KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga, Nomor 10, Kota Semarang;
 14. **Tuan SINDU DHARMALI**, bertempat tinggal di Jalan Kawi II, Nomor 9A, Kota Semarang;
 15. **Tuan ANDY EMMYLIA**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Nomor 185, Kota Semarang;
 16. **MENTERI HUKUM DAN HAM c.q. DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1065 K/Pdt/2023



Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pernyataan pengunduran diri Tergugat dan Turut Tergugat I tanggal 2 Desember 2019 adalah sah menurut hukum dan berlaku mengikat bagi para pihak dalamnya;
5. Menyatakan menurut hukum pengunduran diri Tergugat dan Turut Tergugat I dari Dewan Pembina Yayasan dan Pengurus TITD Grajen sebagaimana ditandatangani tanggal 2 Desember 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Tergugat dan Turut Tergugat I;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang tidak mengindahkan pengunduran diri dari Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan TITD Grajen sebagaimana ditandatangani tanggal 2 Desember 2019 namun masih bertindak, membuat dan menandatangani surat atas nama Ketua Dewan Pembina Yayasan TITD Grajen adalah perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 2 huruf b Akta Pendirian Yayasan;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk tidak membuat dan menandatangani surat apapun atas nama Ketua Dewan Pembina Yayasan TITD Grajen;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menjalankan dan menindaklanjuti pengunduran diri Tergugat dan Turut Tergugat I yang

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1065 K/Pdt/2023



ditandatangani tanggal 2 Desember 2019 dan bersama-sama dengan pendiri yayasan yang tertuang pada Akta Nomor 44, tanggal 25 Agustus 2009 dan Akta Nomor 49 Tahun 2010, untuk membentuk organ pengurus maupun pengawas yang baru serta Dewan Pembina Yayasan TITD Grajen Semarang;

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar ganti rugi melalui sebesar Rp10.100.000.000,00 (sepuluh miliar seratus juta rupiah), dengan rincian:
 - kerugian materiil sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) guna membayar fee advokat dalam proses gugatan ini,
 - kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) akibat rasa cemas, malu, nama baik yayasan tercemar dan tempat ibadah Tri Dharma Grajen di mata umat yang lain;
 10. Memerintahkan Turut Tergugat XVIII untuk tidak mengabulkan segala proses izin atau pengesahan terkait Yayasan TITD Grajen yang dibuat atau diajukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I yang saat ini mengklaim sebagai Ketua Pengurus Yayasan 2018 sampai 2023;
 11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara *a quo*;
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
 13. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapatlah dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan ada, kasasi atau *verzet* ataupun upaya hukum lainnya;
- Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VII:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;



3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan Penggugat *error in persona (plurium litis consortium)*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, Turut Penggugat I Rekonvensi dan Turut Penggugat VII Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi, Turut Penggugat I Rekonvensi dan Turut Penggugat VII Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan di Semarang setempat berlokasi di Jalan Kalimas Barat, A 1, Semarang;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi, Turut Penggugat I Rekonvensi dan Turut Penggugat VII Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

kerugian materiil:

- kerugian mengeluarkan biaya pengurusan perkara akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 254/Pdt.G/2021/PN Smg., sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
- kerugian akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi (pinak yang sudah di luar Yayasan TITD Grajen Semarang dan terbukti tidak memiliki surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang) yang sampai saat ini masih menguasai Klenteng TITD Grajen Semarang secara ilegal dan bahkan sampai saat ini masih meletakkan kotak dana ilegal di Klenteng TITD Grajen Semarang, sebesar Rp10.000.000.000,00

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1065 K/Pdt/2023



(sepuluh miliar rupiah);

kerugian immateriil:

- Dengan adanya gugatan Nomor 254/Pdt.G/2021/PN Smg., Penggugat Rekonvensi, Turut Penggugat I Rekonvensi dan Turut Penggugat VII Rekonvensi merasa malu dan tidak nyaman, yang karena perbuatan Tergugat Rekonvensi (pihak yang sudah di luar Yayasan TITD Grajen Semarang dan terbukti tidak memiliki surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang) tersebut, Yayasan TITD Grajen Semarang mengalami konflik yang berkepanjangan serta nama baik Penggugat Rekonvensi selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan TITD Grajen Semarang dan Turut Penggugat I Rekonvensi selaku Ketua Dewan Pengurus, serta Turut Penggugat VII Rekonvensi, menjadi tidak baik dan juga umat tidak memperoleh ketenangan, karena pada faktanya Tergugat Rekonvensi (pihak yang sudah di luar Yayasan TITD Grajen Semarang dan terbukti tidak memiliki surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang) yang telah berkali-kali mengajukan gugatan dan telah kalah, sehingga yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi (pihak yang sudah di luar Yayasan TITD Grajen Semarang dan terbukti tidak memiliki surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang) dalam perkara ini senilai Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas, nantinya akan Para Penggugat Rekonvensi sumbangkan ke Yayasan TITD Grajen Semarang dan Yayasan sosial lainnya;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1065 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi, Turut Penggugat I Rekonvensi dan Turut Penggugat VII Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai untuk menaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PN Smg., tanggal 29 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp13.032.500,00 (tiga belas juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 230/PDT/2022/PT SMG., tanggal 30 Juni 2022, yang

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1065 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PN Smg., tanggal 29 Maret 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari pihak Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pernyataan pengunduran diri Tergugat dan Turut Tergugat I tanggal 2 Desember 2019 adalah sah menurut hukum dan berlaku mengikat bagi para pihak dalamnya;
4. Menyatakan menurut hukum pengunduran diri Tergugat dan Turut Tergugat I dari Dewan Pembina Yayasan dan Pengurus TITD Grajen sebagaimana ditandatangani tanggal 2 Desember 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Tergugat dan Turut Tergugat I;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I yang tidak mengindahkan pengunduran diri dari Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan TITD Grajen sebagaimana ditandatangani tanggal 2 Desember 2019 namun masih bertindak, membuat dan menandatangani surat atas nama Ketua Dewan Pembina Yayasan TITD Grajen adalah perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 2 huruf b Akta Pendirian Yayasan;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk tidak membuat dan menandatangani surat apapun atas nama Ketua Dewan Pembina Yayasan TITD Grajen;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menjalankan dan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1065 K/Pdt/2023



menindaklanjuti pengunduran diri Tergugat dan Turut Tergugat I yang ditandatangani tanggal 2 Desember 2019 dan bersama-sama dengan pendiri yayasan yang tertuang pada Akta Nomor 44, tanggal 25 Agustus 2009 dan Akta Nomor 49 Tahun 2010, untuk membentuk organ pengurus maupun pengawas yang baru serta Dewan Pembina Yayasan TITD Grajen Semarang;

8. Memerintahkan Turut Tergugat XVIII untuk tidak mengabulkan segala proses izin atau pengesahan terkait Yayasan TITD Grajen yang dibuat atau diajukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I yang saat ini mengklaim sebagai Ketua Pengurus Yayasan 2018 sampai 2023;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara *a quo*;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.K/2022/PN Smg. *juncto* Nomor 254/Pdt.G/2021/PN Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2022;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 26 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I semula Terbanding/Tergugat, Pemohon Kasasi II semula Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, dan Pemohon Kasasi III semula Turut Terbanding VII/Turut Tergugat VII untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 230/PDT/2022/PT Smg., tanggal 30 Juni 2022;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 254/Pdt.G/2021/PN Smg., tanggal 29 Maret 2022;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; dan/atau
Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi I semula Terbanding/Tergugat, Pemohon Kasasi II semula Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, dan Pemohon Kasasi III semula Turut Terbanding VII/Turut Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat semula Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Pemohon Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1065 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 14 September 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 26 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* karena yang bersangkutan merupakan salah satu pendiri dari yayasan tersebut dan berhak menggugat dalam kapasitas sebagai pengurus;

Bahwa perkara *a quo* tidak melekat asas *ne bis in idem* karena perkara terdahulu dengan perkara saat ini berbeda, yaitu perkara yang lama tentang kepengurusan yayasan, sedangkan perkara saat ini tentang perbuatan melawan hukum;

Bahwa tindakan Tergugat yang masih membuat surat atas nama Yayasan TITD Grajen pada bulan Maret 2020 tidak dapat dibenarkan, karena Tergugat sejak tanggal 3 Desember 2019 telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan TITD Grajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Tuan Ir. EDHI SETIAWAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1065 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Tuan Ir. EDHI SETIAWAN, 2. Tuan TJANDRA TIRTONO, 3. Nyonya SHINTA TJONDRO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1065 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1065 K/Pdt/2023